

1525902-41.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu

JOSUE MATIAS RODRIGUES VIANA

Vistos.

JOSUE MATIAS RODRIGUES VIANA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 24 de outubro de 2021, por volta das 20h42min, na Rua Baia do Caeté, altura do numeral 10 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1525902-41.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1525902-41.2021.8.26.0228 - c. 2021/001352

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu

JOSUE MATIAS RODRIGUES VIANA

Vistos.

JOSUE MATIAS RODRIGUES VIANA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 24 de outubro de 2021, por volta das

20h42min, na Rua Baía do Caeté, altura do numeral 10 - Lajeado, nesta capital, agindo em concurso e com unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) motocicleta "Yamaha/Ybr 125k", cor verde, placa "DRW-5007", avaliada em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); 01 (um) aparelho celular "Moto Fusion", cor azul, bem como 01 (uma) carteira contendo cartões bancários e documentos pessoais, todos pertencentes à vítima Rodrigo de Aquino Caamano, conforme Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02), RDO n.º 4841/2021 (fls. 09/14), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 15), Auto de Avaliação (fl. 16), Auto de Entrega (fl. 17), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fl. 18) e Auto de Reconhecimento de Objeto (fl. 19).

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou defesa preliminar.

Em audiência, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, após o que foi o réu interrogado.

Na fase do artigo 402 do Código Processo Penal, nada foi requerido pelas partes.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos a denúncia; a Defesa pugnou pela absolvição do acusado, dentre outros pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 09/14), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 15), pelo laudo do simulacro (fls. 91/93), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Em solo policial, o acusado optou pelo silêncio; em Juízo, confessou a prática do delito.

Afirmou que saiu da prisão em 06/05/2021 e não conseguia tirar seus documentos para procurar emprego. Praticou o crime com outro rapaz. Não chegou a apresentar o simulacro à vítima. Já foi processado por roubo. É casado e tem um filho. Não conhecia a vítima e nem os policiais.

A confissão do acusado se harmoniza com as demais provas dos autos.

A vítima Rodrigo afirmou que estava parado em frente a um prédio, quando foi surpreendido por dois indivíduos, que o "enquadraram" e exigiram a entrega do celular, carteira com documentos e cartões bancários e motocicleta. Os assaltantes estavam com um simulacro, que, no momento, lhe pareceu ser uma arma de fogo verdadeira. Recuperou apenas a moto. Na delegacia, reconheceu o acusado pela fisionomia, pelas vestes e, também, pela tatuagem próxima ao olho. O acusado foi apresentado para reconhecimento com mais duas pessoas. O assaltante foi detido cerca de cinco minutos após o roubo.

As testemunhas Kleyton Medeiros de Sena e Henrique de Jesus da Silva Pereira, policiais militares, afirmaram, em suma, que faziam patrulhamento, quando avistaram uma motocicleta com dois indivíduos, que não utilizavam capacete. Começaram a seguir a motocicleta e viram quando o "garupa" desembarcou e foi em direção a uma viela. Perceberam que a moto havia "morrido" e que o "piloto" estava tentando fazê-la funcionar. Quando encostaram, o "piloto" tentou fugir, porém, foi capturado, sendo que com ele havia um simulacro de arma de fogo. O indivíduo disse que a moto não era produto de ilícito e que estava com o simulacro porque planejava realizar um assalto com seu comparsa. Uma viatura que chegou no apoio informou que havia acabado de ter contato com o proprietário daquela motocicleta, que havia sido roubada minutos antes. Na delegacia, tiveram contato com a vítima, que reconheceu seguramente o acusado como sendo um dos autores do delito. Acreditam que os outros bens da vítima foram levados pelo comparsa do réu. Quando apresentavam a ocorrência, receberam, no grupo da companhia, um vídeo que mostava a ação criminosa. Nas imagens, era possível identificar o réu.

Encerrada a instrução, conclui-se que o conjunto probatório é robusto, apto, portanto, a responsabilizar o acusado pela prática criminosa descrita na inicial acusatória.

A vítima fez relato seguro sobre a dinâmica dos fatos, asseverando que, na

delegacia, reconheceu prontamente o acusado, não só pela fisionomia, mas também pelas vestes e tatuagem.

Assim, pouco importa que, em audiência de instrução, a vítima tenha apontado pessoa diversa do réu, pois garantiu que no DP, quando o delito havia acabado de ocorrer, não teve dúvidas no reconhecimento feito.

Salienta-se que, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima tem valia diferenciada.

Também esclarecedores foram os depoimentos das testemunhas responsáveis pela prisão do acusado.

Oportuno mencionar que os depoimentos da vítima e das testemunhas são perfeitamente válidos, porquanto nada há nos autos a indicar que teriam motivo para incriminar o réu injustamente.

Eventuais divergências entre os relatos prestados em sede policial e em Juízo não têm o condão de desmerecer a prova produzida, ainda mais quando dizem respeito a pormenores irrelevantes da ocorrência.

Os policiais atuam com frequência nesse tipo de ocorrência, já que a prática de roubo, infelizmente, é bastante comum e corriqueira no Município de São Paulo, espalhando-se praticamente por todas as regiões e bairros da cidade.

Assim, não há como se exigir que os policiais – sejam civis ou militares – guardem a memória precisa e com detalhes de cada flagrante em que atuam.

Salienta-se que os depoimentos colhidos em Juízo foram ratificadores da confissão do acusado.

Nada mais é necessário para a condenação.

O concurso de agentes restou evidenciado não só pelo relato da vítima, mas também dos policiais, que surpreenderam os dois indivíduos empurrando a motocicleta subtraída. Não bastasse, o próprio réu admitiu a comparsaria. É certo que o acusado e seu comparsa estavam conluiados para a prática delitiva, tendo um aderido à conduta do outro.

Comprovados, assim, os fatos narrados na denúncia.

Passo a fixar a pena.

O acusado possui antecedente criminal, que será considerado na segunda fase de aplicação da pena, por retratar reincidência.

Todavia, utilizou-se de um simulacro de arma de fogo para a execução do crime.

Embora tal instrumento não tenha o potencial lesivo de uma arma verdadeira, é certo que pode ser facilmente confundido com uma, como de fato ocorreu, provocando maior intimidação na vítima e diminuindo sua capacidade de resistência e reação, colaborando, por outro lado, para o sucesso da empreitada criminosa.

Não bastasse, praticou o delito cinco meses após ter saído da prisão, deixando evidente seu descaso para com a oportunidade de ressocialização que lhe fora concedida pelo Estado-Juiz, além de plena confiança na impunidade.

Assim, considerando desfavoráveis ao acusado as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

O acusado é reincidente específico (27ª Vara Criminal de São Paulo – fls. 74).

Presente, ainda, a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, “j”, do Código Penal, visto que o delito foi praticado durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 (decreto estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020).

Frise-se que tal agravante pode ser reconhecida, ainda que não esteja descrita na denúncia, consoante entendimento jurisprudencial (Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação Criminal: APR 1501810-14.2018.8.26.0548 SP 1501810-14.2018.8.26.0548).

É fato que, ao praticar crime em pleno estado de calamidade pública, o acusado impôs à sociedade duplo ônus: o de se proteger do vírus letal e o de conviver com violadores da lei.

Salienta-se que a agravante em questão é objetiva. O texto da Lei diz que é circunstância que sempre agrava a pena: “ter o agente cometido o crime em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido”.

Por outro lado, o acusado confessou a prática do delito.

Não há, porém, que se falar em compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão, uma vez que o artigo 67 do Código Penal determina expressamente qual delas deve prevalecer em detrimento da outra. Tampouco, há que se falar em compensação entre a agravante do "estado de calamidade" e a atenuante da confissão.

Embora o artigo 67 do Código Penal não cite expressamente a agravante em questão como preponderante, entendo por bem considerá-la, uma vez que demonstra traço negativo da personalidade do agente.

Sendo duas as agravantes e considerando que a reincidência do acusado é específica, elevo de um quarto a pena, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Presente a majorante prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157 do Código Penal. Elevo de um terço a pena, fixando-a definitivamente em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa, eis que ausentes outras causas modificadoras da sanção penal.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal e condeno JOSUE MATIAS RODRIGUES VIANA como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, c.c artigo 61, inciso II, letra "j", ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa, calculados no mínimo legal e corrigidos desde a data do fato.

Fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.

Com efeito, a sociedade não tolera mais ficar à mercê de indivíduos perigosos e violentos, exigindo do Estado-Juiz severa reprimenda quanto aos delitos graves e praticados mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, segregando-os do convívio social.

Sobre a questão, assim se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

"O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando e de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias." (RTJ 123/547).

Ademais, o réu é reincidente específico, o que recomenda a imposição de regime mais severo para o desconto da pena.

Em que pese o disposto no art. 387, §2º, do CPP, esclarece-se que o regime de cumprimento de pena ora fixado não teve como base a quantidade da pena imposta, mas, sim, a reincidência específica do réu e as circunstâncias outras do caso concreto, conforme acima fundamentado.

Além disso, somente o Juízo das Execuções Penais pode aferir com segurança, analisados os requisitos legais (objetivos e subjetivos), a pertinência ou não da fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena imposta.

O réu permaneceu preso durante toda a instrução processual; com mais razão, deverá permanecer custodiado, ante a um decreto condenatório.

Os requisitos legais da prisão preventiva ainda se fazem presentes, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar-se a aplicação da lei penal.

Como já dito, o acusado praticou o delito apenas cinco meses após ter deixado a prisão, deixando evidente que medidas cautelares alternativas à prisão são ineficazes a conter seu ímpeto criminoso.

De outra banda, a quantidade de pena imposta é forte estímulo à evasão, caso o réu seja colocado em liberdade, o que frustraria a execução da pena e, conseqüentemente, a aplicação da lei penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

São Paulo, 11 de janeiro de 2022.

Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA